

1500017-61.2022.8.26.0334

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEITOR KATSUMI MIURA

Comarca: Macauba

Foro: Foro de Macauba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER LEANDRO RODRIGUES

Vítima:

MARIA CLARA FOGAÇA DA SILVA e outro

Data, horário e local:

13 de outubro de 2022, às 15:00h, na Sala de Reunião Virtual da ferramenta

Microsoft Teams da Vara Única da Comarca de Macauba, Estado de São Paulo

Presidência do ato

MM(a). Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Macauba

Foro de Macauba

Vara Única

Rua Sebastião Dib, 668, ., Centro - CEP 15270-000, Fone: (17) 3874-1908, Macauba-

SP - E-mail: macauba@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo Digital nº:

1500017-61.2022.8.26.0334

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER LEANDRO RODRIGUES

Vítima:

MARIA CLARA FOGAÇA DA SILVA e outro

Data, horário e local:

13 de outubro de 2022, às 15:00h, na Sala de Reunião Virtual da ferramenta

Microsoft Teams da Vara Única da Comarca de Macauba, Estado de São Paulo

Presidência do ato

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). HEITOR KATSUMI MIURA

PRESENÇAS

Ministério Público:

Dr. José Sílvio Codogno

Defensor(a):

Dr. Sebastião Fernando Frederici OAB 275052/SP

Réu:

EDER LEANDRO RODRIGUES

Testemunha(s) de Acusação:

ADILSON PEDROSO, Brasileiro, Policial Civil, RG 21.459.532-8, pai Aparecido

Pedroso, mãe Neiva Toscano Pedroso, nascido em 04/07/1970, natural de Macauba-SP, Rua José Roberto Costa Silva, 428, 996313196, centro - CEP 15270-000, Macauba-SP
DJALMA LUCIO SANZOGO, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 19929018, CPF 098.139.918-52, pai João Sanzogo, mãe Egracia Poloni Sanzogo, nascido em 17/07/1970, natural de Floreal-SP, RUA DR JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA, 428 - CEP 15270-000, Macauba-SP

Testemunha(s) de Defesa:

MATHEUS LOURENÇO DOS SANTOS, Solteiro, Estudante, RG 60203583, pai CELESTINO LOURENÇO DOS SANTOS, mãe ULDAMARES LOURENÇO, nascido em 28/11/2003, natural de São José do Rio Preto-SP, RUA SETE DE SETEMBRO, 654, FUNDOS 996325082, CENTRO, RUA SETE DE SETEMBRO - CEP 15270-000, Macauba-SP

AUSÊNCIAS

Testemunha(s) de Defesa:

MARIA CLARA FOGAÇA DA SILVA, Brasileira, Solteira, Estudante, RG 64536935, pai CHARLES FOGAÇA DA SILVA, mãe JOANA PAULA DA SILVA CORREA, nascida em 17/08/2003, natural de Nhandeara-SP, RUA ALAGOAS, 929, CDHU - CEP 15270-000, Macauba-SP

Aberta a audiência, realizada por meio virtual, mediante gravação audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams e importação da mídia no sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado CGJ 284/2020 e Comunicado Conjunto 1350/2020, compareceram as pessoas acima nomeadas.

Ao(s) acusados(as), foi dada a oportunidade de entrevista prévia reservada com o(a) defensor(a), nos termos do art. 185, §5º, do CPP.

Durante a instrução, foram ouvidas, nesta ordem: a(s) testemunha(s) de acusação Djalma Lúcio Sanzogo e Adilson Pedroso e a(s) testemunha(s) de defesa Matheus Lourenço dos Santos (art. 400 CPP). Por último, o(a) acusado(a) Eder Leandro Rodrigues foi/foram interrogado(s).

A defesa requereu a desistência da oitiva da testemunha Maria Clara Fogaça da Silva, o que foi homologado, mediante prévia concordância do Ministério Público (art. 401, § 10, do CPP).

As partes apresentaram alegações finais orais. Após, o(a) MM(a). Juiz(a) proferiu a seguinte sentença: "Vistos. Eder Leandro Rodrigues, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 35, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segunda a denúncia, EDER associou-se aos adolescentes Maria Clara e Matheus para praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Assumiu a função de adquirir drogas de outros traficantes e repassá-las aos adolescentes, que realizavam a venda e a cobrança aos usuários. Realizada a perícia em seu aparelho celular, sendo constatado diversas conversas entre os traficantes. A denúncia foi recebida em 15/08/2022 e o réu regularmente citado em 17/06/2022. No curso da instrução foram inquiridas 03 (três) testemunhas e interrogado o réu. O representante do Ministério Público, em alegações finais, postulou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. Já a defesa postulou pela absolvição do réu por falta de provas. É o relatório. Fundamento e decido. Comprovou-se a materialidade pelo Boletim de Ocorrência, pelos autos periciais, especialmente referente ao conteúdo do aparelho celular apreendido, além da menção ao laudo referente a drogas apreendidas, bem como declarações das testemunhas, tudo revelando diálogos diversos além de trocas de mensagens mencionando coordenação, a venda, distribuição e cobrança referente à venda de drogas. Comprovou-se autoria pelas declarações das testemunhas que apontaram o réu como a pessoa que era investigada em razão de tráfico de drogas e que foi identificada como o "patrão" que realizava a coordenação da venda, distribuição das drogas além de cobrança do preço. Comprovou-se que a associação do réu se deu com menores à época conforme documentado dos autos e confirmado pelas declarações das testemunhas. As teses de defesa não aproveitam. A prova confirmou que o réu realizava a coordenação do tráfico de

drogas com os adolescentes apontados indicando quantidades de drogas a serem entregues e também cobranças a serem realizadas. A tese de que a testemunha Mateus realizou transação penal por um processo de fato praticado quando já era maior não aproveita, já que a associação se refere a fato anterior quando o então adolescente recebia mensagens e respondia em obediência à coordenação realizada pelo réu, o mesmo vale em relação a outra então adolescente. Considerando as circunstâncias judiciais, constato maus antecedentes (fls. 233/234). Motivo porque fixo a pena base acima do mínimo legal em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias multa no valor unitário mínimo legal. Incidentes a agravante da reincidência, fls. 231, motivo porque majoro a pena supra para 04 anos de reclusão, e 800 dias multa no valor unitário no mínimo legal. Incidente causa de aumento de pena previsto no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a associação envolveu dois adolescentes à época, motivo porque aumento a pena supra, fixando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 850 dias multa no valor unitário mínimo legal. Inviáveis a substituição da pena privativa ou sursis considerando a incidência de maus antecedentes. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a reincidência. Ante o exposto, julgo procedente a acusação formula contra Eder Leandro Rodrigues, para o fim de condenar o réu sob incurso no art. 35, c.c. Art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e 850 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu não poderá apelar em liberdade em razão da probabilidade da reiteração de condutas, considerando os maus antecedentes e a reincidência. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Autorizo a incineração de drogas, ressalvada a quantidade para eventuais provas futuras. Declaro o perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, comunicando-se. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão definitivo e guia de recolhimento definitiva. Comunique-se o IIRG e a Justiça Eleitoral. Expeça-se Certidão de honorários advocatícios ao advogado dativo, conforme Tabela do Convênio OAB-SP/DPE-SP. Publicada em audiência, saem os presentes intimados."

O Ministério Público apresentou embargos de declaração fundamentando que na terceira fase o aumento de pena mínimo de 1/6 seria sob a pena concreta de 04 anos, portanto 08 meses de aumento. Pela defesa foi dito que se opunha aos embargos. Em seguida o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: "Vistos, Rejeito os embargos de declaração, pois o aumento foi calculado sob a pena fixada na primeira fase, cujo cálculo se dá em 06 meses, por isso a fixação definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias multa."

O Ministério Público renunciou ao direito de recorrer, enquanto a defesa interpôs recurso de apelação. Diante disso, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: "Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, que deverá apresentar suas razões no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 CPP). Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões no mesmo prazo e na sequência remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Saem os presentes intimados."

Lido e achado conforme. Foi dispensada a entrega de cópias por se tratar de documento digital, disponível para impressão no E-SAJ. Assinado digitalmente nos termos do art. 1.269, caput, das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Felipe Batista Saraiva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Documento assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). HEITOR KATSUMI MIURA, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.